

1506613-51.2020.8.26.0554

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2203956/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ,

13078711 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2203956 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO LIMA FLORIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506613-51.2020.8.26.0554 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506613-51.2020.8.26.0554

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2203956/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ,

13078711 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2203956 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO LIMA FLORIANO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

GUSTAVO LIMA FLORIANO, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta dos autos que, no dia 8 de agosto de 2020, por volta das 16h20, na Avenida dos Estados, 5200, Vila Metalúrgica, nesta cidade, agindo em concurso de agentes com o adolescente W.L.S., de 16 anos de idade, o acusado teria subtraído, mediante grave ameaça e violência à pessoa, a motocicleta Honda PCX 150, placa GHF-7079, avaliada em R\$10.500,00, pertencente a Jéssica Capuzo Faustino, que foi impedida de oferecer resistência.

Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente W.L.S., com ele praticando infração penal.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa preliminar.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo, após, o acusado interrogado.

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação, nos termos da denúncia.

Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas ou por ser atípico o fato, requerendo, alternativamente, aplicação das penas no mínimo legal, com regime inicial menos gravoso e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória não merece acolhimento.

Em Juízo o acusado alegou que pegou a motocicleta em um baile funk. Havia várias pessoas andando com a motocicleta. Pegou a motocicleta apenas para dar uma volta, sendo abordado, após. Negou a subtração. Negou saber ser a motocicleta produto de ilícito. Alegou que fugiu porque ficou com medo de perder a motocicleta e ter que pagar o valor para o proprietário.

A vítima alegou que estava saindo do serviço quando foi abordada por dois rapazes. Um veio pela frente, fechando de bicicleta, exigindo a entrega da motocicleta. O outro estava armado e reafirmou a exigência. Pegaram a motocicleta e saíram do local. Uma semana depois a motocicleta foi encontrada com dois rapazes. Fez o reconhecimento na delegacia de polícia. Alegou que conseguiu ver as características físicas de ambos. Alegou que um deles é negro e o outro é branco. Não se lembra das características físicas de ambos.

Em fase inquisitorial, apenas os dois abordados foram colocados para reconhecimento.

Em juízo, a vítima não logrou reconhecer o acusado como sendo um dos autores do delito.

A testemunha Jonatan alegou que estava em patrulhamento quando viu uma motocicleta em posse de dois rapazes. Iniciou a perseguição. Durante a fuga, caíram da

motocicleta. Foram abordados, um deles após cair da motocicleta e o outro no interior de um estabelecimento comercial.

A testemunha Alexsandro alegou que estava em patrulhamento quando viu dois indivíduos em uma motocicleta. Foram abordados. Tentaram fugir, mas foram detidos após cair da motocicleta. Um deles foi detido no local; o outro correu e entrou em um estabelecimento comercial. Foi detido no interior do banheiro do estabelecimento. Posteriormente descobriram ser a motocicleta produto de ilícito.

Este o conjunto probatório.

A vítima não reconheceu o acusado como um dos autores do delito.

O reconhecimento feito em fase inquisitorial não atendeu às determinações do Código de Processo Penal.

O acusado foi encontrado com o motociclo, tempos depois da prática do delito - quase vinte dias após a prática do delito.

Considerando a localização tempos após a prática do delito e a falta de reconhecimento, não se mostra possível atribuir ao acusado a prática do delito

De mister a absolvição.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia, para o fim de ABSOLVER o acusado GUSTAVO LIMA FLORIANO, qualificado nos autos, das imputações a ele feitas, nos termos das prescrições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível condenação ao pagamento de custas processuais.

P.R.I.C.

Santo André, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA